



공정거래위원회

## 보도자료

힘내라 대한민국

2020년 7월 29일(수) 배포

기업집단국 공시점검과

2020년 7월 30일(목) 조건부터 보도가능

담당과장: 민혜영(044-200-4866)

방송 · 인터넷 매체는 7월 29일(수) 낮 12시

담당: 전미선 사무관(044-200-4876)

김혜련 조사관(044-200-4875)

### **기업집단 ‘SPC’의 통행세거래 등 부당지원행위 제재** **- 과징금 총 647억 원 부과, 총수 · 대표이사 등 3인 개인 고발 -**

※ 엠바고 주의 ※

방송 · 인터넷 매체는 7월 29일(수요일) 낮 12시부터 가능합니다.

- 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 공정위)는 기업집단 SPC\* 계열회사들이 (주)SPC삼립(이하 삼립)을 장기간 부당지원한 행위에 시정명령 및 과징금 (총 647억 원)을 부과하고 총수, 경영진 및 법인을 고발\*\*하기로 결정했다.

\* 자산총액 4.3조 원(2019년 12월 기준), 중견기업집단

\*\* 허영인(그룹 총수), 조상호(前 그룹 총괄사장), 황재복(現 파리크라상 대표이사), 3개 계열사(파리크라상, 에스피엘, 비알코리아)

- 공정위 조사 결과, 기업집단 SPC는 총수가 관여하여 삼립을 위한 다양한 지원 방식을 결정하고 그룹 차원에서 이를 실행해온 것으로 드러났다.

| 지원행위                      | 법위 반기간                  | 지원주체                     | 지원내용                                                  |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 판매망 저가양도<br>및 상표권<br>무상제공 | 2011.4.1.<br>~2019.4.11 | 샤니                       | 샤니의 판매망을 삼립에 저가로 양도하고, 삼립이 샤니의 상표권을 무상사용              |
| 밀다원 주식<br>저가양도            | 2012.12.28              | 파리크라상,<br>샤니             | 파리크라상과 샤니가 보유하던 밀다원 주식을 삼립에 저가로 양도                    |
| 통행세 거래                    | 2013.9.1.<br>~2018.7.1  | 파리크라상,<br>에스피엘,<br>비알코리아 | 파리크라상, 에스피엘 및 비알코리아가 생산계열사의 원재료/완제품을 역할 없는 삼립을 통하여 구매 |

- 장기간(7년) 지속된 지원행위를 통해 삼립에 총 414억 원의 과도한 이익이 제공되었으며, 밀가루엿란 등 원재료시장의 상당부분이 붕괴되어 경쟁사업자, 특히 중소기업의 경쟁기반 침해가 발생하였다.

■ 이번 조치는 대기업집단이 아닌 중견기업집단의 부당 지원행위를 시정함으로써 기업집단의 규모와 무관하게 경제에 부정적 영향을 미치는 부당한 내부거래에 대한 엄정한 법 집행의지를 보여주었다는 점에서 의의가 있다.

- 아울러, 폐쇄적인 통행세 구조 등으로 지원객체에게 귀속되었던 이익이 법 위반행위 시정을 통한 거래단계 간소화, 개방도 향상 등으로 소비자나 중소기업에게 귀속될 것으로 기대한다.

## 1 법 위반 내용

### [1] 행위 사실

#### 지원행위 배경

- 기업집단 SPC는 실질적으로 일부 계열회사\*를 제외하고는 총수 일가\*\*가 주요 계열사의 지분을 모두 보유하는 모습을 띠고 있다.

\* 총수일가 외 지분 보유비율: 삼립 20.4%, 비알코리아 33.3%, 샤니 32.4%

\*\* 허영인, 이미향(처), 허진수(장남), 허희수(차남)

- 허영인은 그룹 주주회의체인 주간경영회의, 주요 계열사(파리크라상, 삼립, 비알코리아) 경영회의 등에 참석하여 계열사의 주요사항을 보고받고 의사결정을 하였다.
- 허영인의 결정사항은 조상호, 황재복 등 소수 인원이 주요 계열사의 임원을 겸직하면서 일관되게 집행되었다.

#### ★ 계열사들이 삼립을 지원한 이유 ★

- 기업집단 SPC는 사실상 지주회사격인 파리크라상(총수일가 100%\*)을 통해 다른 계열사를 지배하는 구조이므로 지배력 유지와 경영권 승계를 위해 파리크라상의 2세 지분을 높일 필요가 있음

\* 허영인 63.5%, 이미향 3.6%, 허진수 20.2%, 허희수 12.7%

□ 내부자료에 의하면, 삼립의 주식가치를 높인 후 2세들이 보유하는 삼립 주식을 파리카라상에 현물출자하거나 파리카라상 주식으로 교환하는 등의 방법으로 파리카라상의 2세 지분을 높일 수 있으므로, 총수일가의 지배력 유지와 경영권 승계를 위해 삼립의 매출을 늘려 주식가치를 제고할 필요가 있었음

## 가

### 판매망 저가양도 및 상표권 무상제공 거래

□ 2011년 4월, 샤니는 삼립에 ①판매 및 R&D부문의 무형자산(이하 판매망)을 정상가격(40.6억 원)보다 저가(28.5억 원)로 양도하고[12.1억 원], ②상표권을 8년간 무상 제공[0.97억 원]함으로써 총 13억 원을 지원하였다.

○ (내용) 샤니는 2011년 체결된 ‘영업양수도 계약’을 통해 삼립이 자신의 상표권을 무상사용하도록 하고, 그 외 판매망 부문의 무형자산은 정상가격(40.6억 원)\*보다 현저히 낮은 가액(28.5억 원)에 양도하였다.

\* 2013년 12월 샤니 세무조사시 조세경정결정 받은 금액

○ (특징) 당시 양산빵 시장 점유율 및 인지도 1위는 샤니였음에도 불구하고 삼립을 중심으로 판매망 통합을 진행하였으며, 양도 가액을 낮추기 위해 의도적으로 상표권을 제외하고 거래하였다.

- 또한, 판매망 통합 이후에도 총수일가의 일감몰아주기 증여세 최소화\*를 위해 샤니는 0.5% 내외의 낮은 영업이익률\*\*로 삼립에 양산빵을 공급하였다.

\* 2012년 1월 시행된 상속세 및 증여세법 제45조의3(특수관계법인과와의 거래를 통한 이익 증여의제)에 의한 과세로서, 샤니의 이익이 낮아야 총수일가의 일감몰아주기 증여세가 낮아짐

\*\* 2011년 판매망 무형자산 평가시 고려한 업종 평균 영업이익률은 1.8~3.7%

○ (효과) 삼립은 양산빵 시장에서 73%의 점유율\*을 차지하는 1위 사업자가 되었고, 삼립-샤니간 수평적 통합과 함께 수직적 계열화를 내세워 통행세 구조\*\*가 확립되었다.

\* 삼립의 시장점유율 : 2010년 34.2%(2위) → 2012년 이후 73%(1위)

\*\* 생산계열사(밀다원 등 8개사) → 삼립 → 제빵계열사(파리크라상 등 3개사)

- 판매망 양수도 이후 삼립은 샤니로부터 매입한 양산빵을 높은 마진으로 전량 외부에 판매하면서 영업성과 개선에 따른 주가 상승 등 추가적인 경제적 이익을 얻었다.
- 이와는 대조적으로 샤니는 0.5% 내외의 낮은 영업이익률로 삼립에 양산빵을 공급하는 제조공장 역할을 수행하게 되었다.

## 나

### 밀다원주식 저가양도 거래

□ 2012년 12월, 파리크라상과 샤니는 밀다원의 주식을 삼립에 저가로 양도함으로써 총 20억 원을 지원하였다.

○ (내용) 파리크라상과 샤니는 각자가 보유\*한 밀다원\*\* 주식을 정상가격(404원)\*\*\*보다 현저히 낮은 주당 255원에 삼립에 양도함으로써 삼립에 총 20억 원을 지원하였다.

\* (2011년 기준) 파리크라상 45.4%, 샤니 21.7% (삼립은 19.7% 보유)

\*\* 기업집단SPC가 2008.7.10. 제3자로부터 인수한 밀가루 생산업체로서 2008년부터 2012년까지 계열사 물량 공급을 위해 생산규모를 7배 이상 증가시키는 등 대규모 투자를 진행함

\*\*\* 2014년 파리크라상, 샤니가 법인세 자진 수정신고한 금액

○ (특징) 기업집단SPC는 2012년 시행된 일감몰아주기 증여세\*를 회피하고 통행세 구조를 유지하기 위하여 밀다원 지분을 적게 보유한 삼립에게 밀다원 지분 전체를 이전하였다.

\* 상속세 및 증여세법 제45조의3(특수관계법인과와의 거래를 통한 이익 증여의제)에 따른 과세로서, 밀다원은 내부 매출비중, 세후영업이익, 지배주주 지분율이 모두 높아 증여의제이익이 높을 것으로 예상됨

- 삼립이 밀다원 주식을 100% 보유하는 경우에는 밀다원이 삼립에 판매한 밀가루 매출이 일감몰아주기 과세대상에서 제외되어 증여세가 발생하지 않기에 삼립에 밀다원 지분 전체를 이전한 것이다.
- (효과) 파리크라상과 샤니는 밀다원의 생산량 및 주식가치 증가가 예상됨에도 현저히 낮은 금액으로 주식을 거래하여 삼립에 과도한 경제상 이익을 제공하였다.
- 밀다원 주식 매각으로 인한 파리크라상과 샤니의 주식매각손실\*은 각각 **76억 원, 37억 원**에 이른 것으로 평가된다.
- \* 취득금액에서 처분금액을 뺀 금액
- 또한 삼립을 중심으로 한 **통행세 거래구조**가 유지되어 2013년부터 **통행세거래**가 본격적으로 이루어졌다.

## 다 통행세거래

- 파리크라상, 에스피엘, 비알코리아(이하 3개 제빵계열사)는 밀다원, 에그팜 등 8개 생산계열사가 생산한 **제빵 원재료\*** 및 **완제품\*\***을 역할없는 삼립을 통해 구매하면서 **총 381억 원**을 지급하였다.
- \* 밀가루, 액란(계란 껍질을 깨뜨려 내용물을 용기에 담은 것), 잼, 생크림, 유제품 등
- \*\* 가맹법인인 파리크라상이 별도 가공을 하지 않고 파리바게뜨 가맹점에 판매하는 생수, 잼, 유제품 등

### < 원재료 및 완제품 통행세 거래 구조 >



- **(내용)** 3개 제빵계열사는 2013.9월~2018.6월\*까지 밀다원이 생산한 밀가루(2,083억 원)를, 2015.1월~2018.6월까지 에그팜, 그릭슈바인 등이 생산한 기타 원재료 및 완제품(2,812억 원)을 삼립을 통해 구매하였다.

\* 2018년 7월 2일 삼립이 밀다원, 에그팜, 그릭슈바인을 합병하였으므로, 그 전날이 종기

- 이를 통해, 3개 제빵계열사는 연 평균 210개의 생산계열사 제품에 대해 **9%의 마진**을 삼립에 제공하였다.

#### < 삼립의 원재료별 마진율 >

| 분류           | 원재료명 | 생산계열사   | 마진율    |
|--------------|------|---------|--------|
| 밀가루          | 밀가루  | 밀다원     | 5%     |
| 기타 원재료 및 완제품 | 액란   | 에그팜     | 7~8%   |
|              | 육가공품 | 그릭슈바인   | 9~17%  |
|              | 생크림  | 호남샤니    | 9~17%  |
|              | 잼    |         | 25~27% |
|              | 스낵   |         | 19~21% |
|              | 우유   | 설목장     | 2~4%   |
|              | 유제품  | 에스데어리푸드 | 3%     |
|              | 샌드위치 | 샌드팜     | 21~44% |
|              | 생수   | 호진지리산보천 | 5~29%  |

- **(특징)** 삼립은 생산계획 수립, 재고관리, 가격결정, 영업, 주문, 물류, 검수 등 중간 유통업체로서의 **실질적 역할을 수행하지 않았음에도**, 제빵계열사들은 **그룹 차원의 지시에 따라** 삼립이 판매하는 생산계열사의 원재료 및 완제품을 구매해야만 했다.

- 특히 밀가루의 경우, 비계열사 밀가루를 사용하는 것이 저렴함에도 제빵계열사는 사용량의 대부분(97%, 2017년)\*을 삼립에서 구매하였다.

\* 2010년 구매비중은 30%로, 지원기간동안 비계열사 밀가루가 계열사 밀가루로 대체되었음을 알 수 있음

- 기업집단SPC는 이러한 통행세거래가 **부당지원행위임을 인식**하였음에도 외부에 발각 가능성이 높은 거래만 **표면적으로** 거래구조를 변경하고, **사실상 통행세거래를 지속**하였다.

## ★ 그룹차원의 법 위반행위 은폐 및 조작 사례 ★

- 허영인이 주관하는 **주간경영회의**를 통해, ① 통행세 발각을 피하기 위해 **삼립의 표면적 역할**을 만들 것, ②삼립이 계열사와 비계열사에 판매하는 밀가루의 **단가 비교가 어렵도록** 내·외부 판매제품을 의도적으로 **차별을 둘 것**, ③ **법인세법상 부당행위 적발**을 막기 위해 삼립의 계열사 판매 단가를 여타 제분업체의 판매단가보다 **3~5% 범위에서 높게 설정할 것** 등을 결정하고 실행함
- 2017년 7월 파리바게뜨 **가맹점에 납품되는 제품**의 통행세 구조가 외부에 공개되면 가맹점주나 공정위 등 외부에서 문제 제기할 것을 우려하여, **완제품**(56품목)의 통행세거래를 중단함(기타 원재료는 통행세 거래를 지속)

○ **(효과)** 삼립은 장기간 통행세거래로 **매출과 영업이익**이 급격히 증가하고 주가도 상승하였으나, 3개 제빵계열사가 판매하는 제품의 **소비자 가격이 높게 유지되어 소비자 후생**이 크게 저해되었다.

– 대부분의 제빵 원재료 가격이 높아짐으로써 3개 제빵계열사가 판매하는 **제품의 가격도 올라갈 수 밖에 없었다.**

예) 파리크라상은 2017년 통행세거래가 없었더라면 각 740원, 8,307원에 구매할 수 있었을 강력분과 난황을 779원, 8,899원에 구매하였음

| 구분     | 삼립매입가  | 삼립매출가  | 삼립 마진 |
|--------|--------|--------|-------|
| 강력분    | 740원   | 779원   | 39원   |
| 난황(액란) | 8,307원 | 8,899원 | 592원  |

– 특히, 2017.7월 통행세거래를 중단한 품목의 경우 파리크라상의 매입가는 낮아졌으나, 삼립의 이익감소분을 보전하여 줌으로써 가맹점 출하가는 그대로 유지되었고 소비자 가격에도 변동이 없었다.

예) 레피시에 딸기잼: 직거래전 환으로 파리크라상의 매입가격(단위: 박스)이 30,648원에서 22,850원으로 인하되었으나 가맹점 출하가는 42,240원으로 동일

## [2] 지원 효과

□ 기업집단 SPC 소속 주요 계열사들이 참여하여 7년(2011년~2018년)동안 지속된 ‘일련의 지원행위’로 삼립에 제공한 이익 규모는 총 **414억 원**에 달한다.

○ 이는 같은 기간 삼립 영업이익의 25%, 당기순이익의 32%로 현저한 규모이고, 그 결과 삼립의 사업기반 및 재무상태가 인위적으로 강화되었다.

### < 삼립의 지원행위 전·후 경영상황 >

(단위: 억원)

|      | 2010년 | 2011년(지원행위~) | 2017년  |
|------|-------|--------------|--------|
| 매출액  | 2,693 | 6,290        | 10,101 |
| 영업이익 | 64    | 90           | 287    |

○ 삼립의 주가는 2011년대 초반까지 10,000원대에 머물렀으나, 통행세 구조가 시작된 2011.4월 전후로 13,000원대로 상승하였고, 2015.8월 경에는 411,500원까지 상승하였다.

□ 지원행위로 삼립이 속한 시장에서 공정거래저해성도 초래되었다.

○ 양산빵 판매시장에서 삼립의 경쟁조건이 경쟁사업자에 비해 상당히 유리\*해져 사업기반이 크게 강화되었다.

\* 시장점유율: 2010년 34.2%(2위) → 2012년 이후 73%(1위)

○ 또한, 통행세거래로 각 제빵 원재료 시장에 신규 진입하여 시장의 일정부분을 경쟁없이 독점하였고, 타 업체의 진입을 봉쇄하였다.

- 특히, 액란 및 잼 시장의 주요사업자는 대부분 중소기업으로서 봉쇄효과를 통한 경쟁기반 침해 가능성이 높아졌다.

## 2

## 조치 내용

## □ 적용 법조

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제7호(지원 주체에 대한 규정), 동조 제2항(지원 객체에 대한 규정)

## &lt; 적용 법조 및 대상 &gt;

(단위: 억 원)

| 거래명      | 지원기간                 | 적용법조             | 적용대상  | 비고   |
|----------|----------------------|------------------|-------|------|
| 통행세 거래   | 2013.9.1.~2018.7.1.  | 舊법* 및 법 제23조①항7호 | 파리크라상 | 지원주체 |
|          | 2013.9.1.~2018.7.1.  | 舊법* 및 법 제23조①항7호 | 에스피엘  | 지원주체 |
|          | 2013.9.1.~2018.7.1.  | 舊법* 및 법 제23조①항7호 | 비알코리아 | 지원주체 |
|          | 2015.1.1.~2018.7.1.  | 법 제23조②항         | 삼립    | 지원객체 |
| 판매망 양도 등 | 2011.4.1.~2019.4.11. | 舊법* 및 법 제23조①항7호 | 샤니    | 지원주체 |
|          | 2015.1.1.~2019.4.11. | 법 제23조②항         | 삼립    | 지원객체 |
| 밀다원 주식양도 | 2012.12.28.          | 舊법* 제23조①항7호     | 파리크라상 | 지원주체 |
|          | 2012.12.28.          | 舊법* 제23조①항7호     | 샤니    | 지원주체 |

\* 2013년 8월 13일 법률 제12095호로 개정되기 전의 법을 말함

## □ 조치 내용

## ○ 시정명령

## ○ 과징금(총 647억 원)

- 파리크라상(252억 3,700만 원), 에스피엘(76억 4,700만 원)  
비알코리아(11억 500만 원), 샤니(15억 6,700만 원)  
삼립(291억 4,400만 원)

- 고발 : (법인) 파리크라상, 에스피엘, 비알코리아 (통행세 거래)  
(개인) 허영인, 조상호, 황재복 (통행세 거래)

(허영인) 現 기업집단SPC 총수로서 통행세거래에 직접 관여함

(조상호) 前 기업집단SPC 총괄사장, 前 비알코리아 및 파리크라상 대표이사로서 통행세거래를 기획·설계하고 법 위반행위를 적극 실행함

(황재복) 現 파리크라상 대표이사, 現 에스피엘 사내이사, 前 삼립 사내이사로서 통행세거래 의사결정에 관여하고 실행함

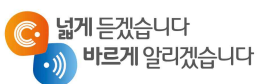
### 3

## 의의 · 기대 효과

- 이번 조치는 통행세거래 등 대기업집단과 비슷한 행태를 보이는 **중견기업집단**에 대한 감시를 강화하였다는 점에 의의가 있다.
  - 대기업집단의 경우 공시 내용을 통해 기업집단 내·외부의 감시 및 견제가 가능하나, 중견기업집단은 공시 내용에 한계가 있어 법 위반 적발이 쉽지 않았다.
  - 그럼에도, 본 건을 통해 법 위반 감시의 범위를 대기업집단에서 **중견기업집단**까지 넓혀 **기업의 규모와 관계없는 엄정한 법 집행** 의지를 보여주었다.
- 무형자산의 경우 가치평가가 용이하지 않아 지원 금액 산정이 어려움에도 **무형자산 양도 및 사용거래**에 대한 **최초 제재 사례**라는 점에서 의미가 있다.
  - 또한, 상표권과 관련하여 ‘기업집단 대리의 사익편취행위 건’에 이어 두 번째 제재한 건으로, 최초로 **적정한 상표권 사용료를 산정**하여 법 위반을 입증하였다.
- 아울러, 국민 실생활과 밀접한 프랜차이즈 제빵시장의 유력사업자인 파리크라상, 비알코리아에 대해 통행세거래로 지원객체에 이익이 귀속된 행위를 시정함으로써 **소비자에게 보다 저가로 제품을 공급**할 수 있는 길을 열어놓았다.
  - 더불어, 통행세 구조로 인해 봉쇄되었던 SPC 집단의 폐쇄적인 제빵 원재료 시장의 개방도가 높아져 계열사가 아닌 중소기업과의 **상생협력**이 확대되기를 기대한다.

### 〈첨부1〉 사업자 일반 현황

### 〈첨부2〉 관련 시장 현황



위 자료를 인용하여 보도할 경우에는  
출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

[www.ftc.go.kr](http://www.ftc.go.kr)

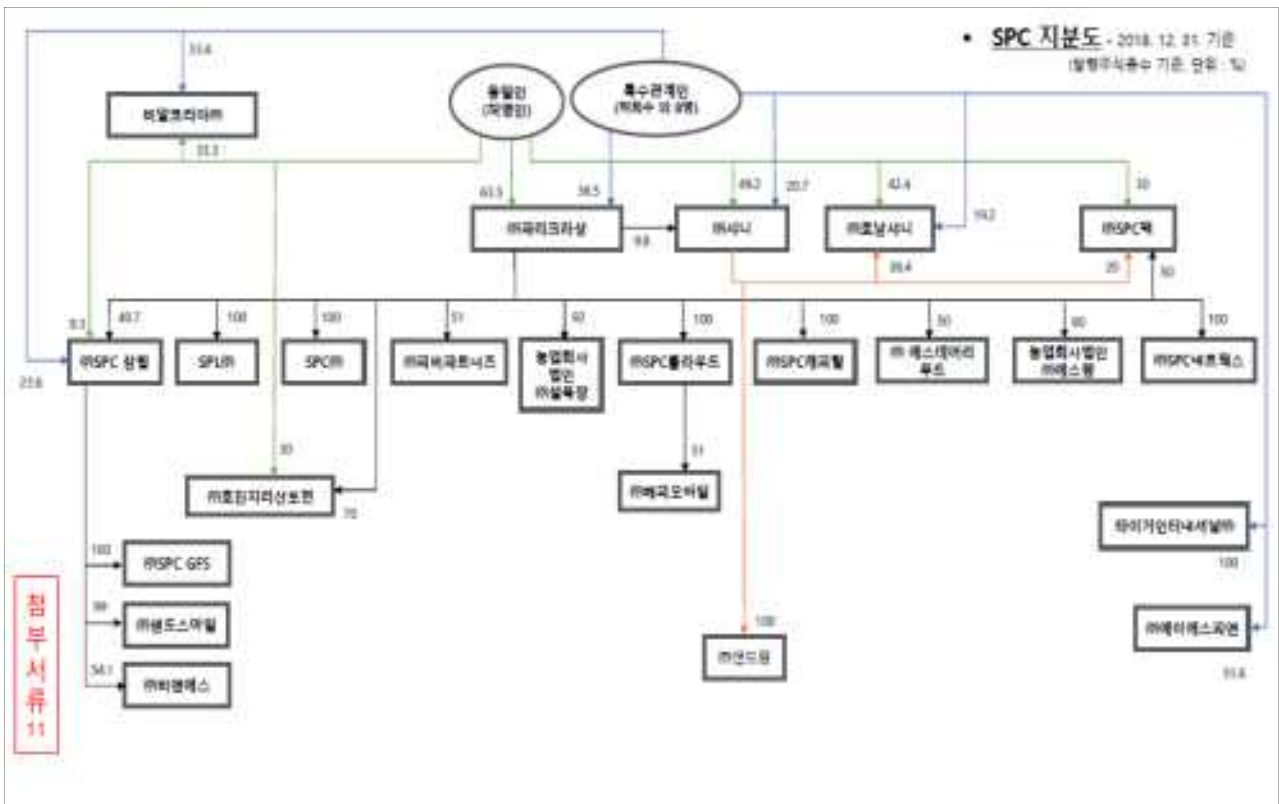


## 첨부1 사업자 일반현황

## 기업집단 「SPC」 개요

- 기업집단 SPC(동일인: 허영인)는 자산총액 합계가 4.3조원('19년 12월 기준)인 중견기업집단임
  - 파리크라상, 비알코리아, 삼립, 샤니, 호남샤니 등 23개 계열사가 소속되어 있음

### < SPC 지분도 >



## (주)파리크라상 [지원주체]

- 기업집단 「SPC」의 주력회사로서, 파리바게뜨(제빵), 파스쿠치(커피), 잠바주스(음료) 등의 브랜드로 가맹사업을 영위함
- 총수일가 4명(허영인, 이미향, 허진수, 허희수)이 지분 100%를 보유함

### < 일반 현황 >

(단위: 백만 원)

| 연도   | 자산총액      | 부채총액    | 자본총액    | 자본금     | 매출액       | 영업이익   | 당기순이익  |
|------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| 2018 | 1,481,457 | 745,981 | 735,476 | 111,503 | 1,777,642 | 55,895 | 4,976  |
| 2017 | 1,308,943 | 626,084 | 682,859 | 111,503 | 1,774,316 | 43,545 | 32,570 |
| 2016 | 1,207,900 | 537,502 | 670,399 | 111,503 | 1,777,179 | 66,466 | 55,102 |
| 2015 | 1,125,195 | 499,026 | 626,168 | 111,503 | 1,727,744 | 68,402 | 51,707 |
| 2014 | 1,050,771 | 479,278 | 571,493 | 111,503 | 1,653,240 | 66,582 | 53,776 |
| 2013 | 976,550   | 457,730 | 518,820 | 9,292   | 1,651,264 | 66,318 | 65,667 |
| 2012 | 873,512   | 474,164 | 399,348 | 8,588   | 1,621,355 | 58,563 | 59,177 |
| 2011 | 735,116   | 423,284 | 311,833 | 7,609   | 1,573,366 | 56,960 | 54,652 |
| 2010 | 598,967   | 366,552 | 232,415 | 7,609   | 1,312,611 | 48,895 | 44,202 |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

### < 주주 현황 >

(단위: 주, %)

| 주주명 | 동일인<br>관계 | 2010.1.1.~2012.10.30. |       | 2012.10.30.~2013.12.31. |       | 2013.12.31.~2014.5.31. |       | 2014.5.31.~2018.12.31. |       |
|-----|-----------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|     |           | 주식 수                  | 지분율   | 주식 수                    | 지분율   | 주식 수                   | 지분율   | 주식 수                   | 지분율   |
| 허영인 | 동일인       | 566,901               | 74.5  | 567,542                 | 66.1  | 590,065                | 63.5  | 7,080,780              | 63.5  |
| 이미향 | 배우자       | 31,130                | 4.1   | 33,030                  | 3.8   | 33,030                 | 3.6   | 396,360                | 3.6   |
| 허진수 | 자         | 127,154               | 16.7  | 164,127                 | 19.1  | 188,066                | 20.2  | 2,256,792              | 20.2  |
| 허희수 | 자         | 35,715                | 4.7   | 94,092                  | 11.0  | 118,031                | 12.7  | 1,416,372              | 12.7  |
| 합 계 |           | 760,900               | 100.0 | 858,791                 | 100.0 | 929,192                | 100.0 | 11,150,304             | 100.0 |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

## 에스피엘(주) (지원주체)

- 냉동 생지(빵 반죽), 아이스크림 등을 제조·판매하는 회사로서, 냉동 생지 등은 파리크라상에, 아이스크림 등은 비알코리아에 판매하고 있음

○ 파리크라상이 지분 100%를 보유함

### < 일반 현황 >

(단위: 백만 원)

| 연도   | 자산총액    | 부채총액    | 자본총액    | 자본금    | 매출액     | 영업이익   | 당기순이익 |
|------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 2018 | 233,867 | 131,259 | 102,608 | 20,000 | 238,041 | 8,543  | 4,730 |
| 2017 | 207,082 | 121,838 | 85,244  | 20,000 | 246,209 | 10,372 | 5,954 |
| 2016 | 221,583 | 142,379 | 79,205  | 20,000 | 269,580 | 9,218  | 5,226 |
| 2015 | 218,290 | 144,293 | 73,998  | 20,000 | 263,314 | 10,905 | 4,960 |
| 2014 | 175,344 | 116,307 | 59,037  | 10,000 | 251,858 | 9,118  | 6,442 |
| 2013 | 162,811 | 110,215 | 52,595  | 10,000 | 251,261 | 12,960 | 5,934 |
| 2012 | 163,918 | 117,256 | 46,661  | 10,000 | 253,342 | 13,557 | 6,158 |
| 2011 | 163,569 | 123,015 | 40,554  | 10,000 | 249,460 | 11,887 | 5,716 |
| 2010 | 152,306 | 121,101 | 31,204  | 5,000  | 197,420 | 9,967  | 5,612 |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

### < 주주 현황 >

(단위: 주, %)

| 주주명   | 동일인<br>관계 | 2010.1.1.~2012.10.30. |       | 2012.10.30.~2015.12.16. |       | 2015.12.16.~2018.12.31. |       |
|-------|-----------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
|       |           | 주식 수                  | 지분율   | 주식 수                    | 지분율   | 주식 수                    | 지분율   |
| 허영인   | 동일인       | 3,000                 | 0.6   | 6,000                   | 0.6   | 0                       | 0     |
| 이미향   | 배우자       | 3,000                 | 0.6   | 6,000                   | 0.6   | 0                       | 0     |
| 허진수   | 자         | 167,000               | 33.4  | 334,000                 | 33.4  | 0                       | 0     |
| 허희수   | 자         | 167,000               | 33.4  | 334,000                 | 33.4  | 0                       | 0     |
| 파리크라상 | 계열회사      | 160,000               | 32.0  | 320,000                 | 32.0  | 2,000,000               | 100.0 |
| 합 계   |           | 500,000               | 100.0 | 1,000,000               | 100.0 | 2,000,000               | 100.0 |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

## 비알코리아(주) [지원주체]

- 배스킨라빈스(아이스크림), 던킨도너츠(도너츠) 브랜드로 가맹사업을 영위함
  - 총수일가 4명이 66.7%, 해외 식품기업인 Baskin-Robbins International이 33.3% 지분을 보유함

### < 일반 현황 >

(단위: 백만 원)

| 연도   | 자산총액    | 부채총액   | 자본총액    | 자본금   | 매출액     | 영업이익   | 당기순이익  |
|------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|
| 2018 | 537,088 | 94,835 | 442,253 | 6,000 | 560,181 | 45,154 | 36,508 |
| 2017 | 498,909 | 83,150 | 415,759 | 6,000 | 523,102 | 38,411 | 33,667 |
| 2016 | 470,860 | 78,234 | 392,626 | 6,000 | 508,589 | 40,508 | 35,749 |
| 2015 | 449,221 | 79,873 | 369,348 | 6,000 | 520,244 | 51,789 | 43,090 |
| 2014 | 410,852 | 71,839 | 339,013 | 6,000 | 510,402 | 52,423 | 42,825 |
| 2013 | 402,492 | 92,621 | 309,871 | 6,000 | 502,727 | 54,602 | 45,147 |
| 2012 | 362,741 | 87,445 | 275,296 | 6,000 | 482,923 | 43,925 | 36,967 |
| 2011 | 314,815 | 67,883 | 246,932 | 6,000 | 452,360 | 33,570 | 27,333 |
| 2010 | 291,334 | 62,003 | 229,331 | 6,000 | 426,063 | 38,693 | 33,412 |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

### < 주주 현황 >

(단위: 주, %)

| 구 분   | 주주명                          | 동일인과<br>관계 | 2010.1.1~2018.12.31 |       |
|-------|------------------------------|------------|---------------------|-------|
|       |                              |            | 주식 수                | 지분율   |
| 동일인 측 | 허영인                          | 동일인        | 199,998             | 33.3  |
|       | 이미향                          | 배우자        | 159,996             | 26.67 |
|       | 허진수                          | 자          | 20,004              | 3.3   |
|       | 허희수                          | 자          | 20,004              | 3.3   |
|       | 소 계                          |            | 400,002             | 66.7  |
| 기 타   | Baskin-Robbins International | 기 타        | 199,998             | 33.3  |
| 합 계   |                              |            | 600,000             | 100   |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

## (주)샤니 (지원주체)

□ 제빵 및 제과업을 주된 사업으로 영위함

○ 허영인의 형제 4명(허영덕, 허영선 등)을 포함한 동일인 측이 79.7%의 지분을 보유하며, 나머지 20.3%는 소수 주주가 보유함

### < 일반 현황 >

(단위: 백만 원)

| 연도   | 자산총액    | 부채총액   | 자본총액    | 자본금    | 매출액     | 영업이익   | 당기순이익 |
|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 2018 | 171,332 | 35,813 | 135,520 | 47,640 | 215,265 | 2,401  | 3,257 |
| 2017 | 165,687 | 33,427 | 132,260 | 47,640 | 207,056 | 1,155  | 2,347 |
| 2016 | 166,026 | 36,034 | 129,992 | 47,640 | 212,995 | 927    | 2,066 |
| 2015 | 172,458 | 44,496 | 127,961 | 47,640 | 210,397 | 1,192  | 1,837 |
| 2014 | 183,019 | 56,904 | 126,114 | 47,640 | 214,032 | 1,211  | 1,996 |
| 2013 | 199,705 | 75,612 | 124,093 | 47,640 | 237,429 | 3,263  | 2,485 |
| 2012 | 195,183 | 73,587 | 121,596 | 47,640 | 246,533 | 920    | 3,374 |
| 2011 | 204,863 | 82,963 | 121,900 | 47,640 | 298,472 | 907    | 2,265 |
| 2010 | 201,047 | 81,622 | 119,424 | 47,640 | 393,794 | 10,936 | 5,530 |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

### < 주주 현황 >

(단위: 주, %)

| 구분       | 주주명   | 동일인과<br>관계 | 2010.1.1.~2010.5. |       | 2010.5.~2017.3.19. |       | 2017.3.20.~2017.5.14. |       |
|----------|-------|------------|-------------------|-------|--------------------|-------|-----------------------|-------|
|          |       |            | 주식 수              | 지분율   | 주식 수               | 지분율   | 주식 수                  | 지분율   |
| 동일인<br>측 | 허영인   | 동일인        | 2,943,910         | 61.8  | 2,943,910          | 61.8  | 2,943,910             | 61.8  |
|          | 이미향   | 배우자        | 76,481            | 1.6   | 76,481             | 1.6   | 76,481                | 1.6   |
|          | 허진수   | 자          | 18,897            | 0.4   | 18,897             | 0.4   | 18,897                | 0.4   |
|          | 허희수   | 자          | 18,857            | 0.4   | 18,857             | 0.4   | 18,857                | 0.4   |
|          | 허영덕   | 형제         | 509,642           | 10.7  | 509,642            | 10.7  | 508,740               | 10.7  |
|          | 허영우   | 형제         | 95,137            | 2.0   | 0                  | 0.0   | 0                     | 0.0   |
|          | 허영한   | 형제         | 90,730            | 1.9   | 90,730             | 1.9   | 90,730                | 1.9   |
|          | 허영희   | 형제         | 52,575            | 1.1   | 52,575             | 1.1   | 52,575                | 1.1   |
|          | 허영선   | 형제         | 586,183           | 12.3  | 586,183            | 12.3  | 586,183               | 12.3  |
|          | 허재성   | 손자         | 0                 | 0.0   | 0                  | 0.0   | 0                     | 0.0   |
|          | 허세린   | 손녀         | 0                 | 0.0   | 0                  | 0.0   | 0                     | 0.0   |
|          | 파리크라상 | 계열회사       | 371,623           | 7.8   | 466,760            | 9.8   | 466,760               | 9.8   |
|          | 소 계   |            | 4,764,035         | 100.0 | 4,764,035          | 100.0 | 4,763,133             | 100.0 |
| 기타       | 기타 주주 |            | 0                 | 0.0   | 0                  | 0.0   | 902                   | 0.0   |
| 합 계      |       |            | 4,764,035         | 100.0 | 4,764,035          | 100.0 | 4,764,035             | 100.0 |

| 구분       | 주주명   | 동일인과<br>관계 | 2017.5.15.~2017.6.11. |         | 2017.6.11.~2017.8.30. |         | 2017.8.31.~2018.12.31. |         |
|----------|-------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
|          |       |            | 주식 수                  | 지분율     | 주식 수                  | 지분율     | 주식 수                   | 지분율     |
| 동일인<br>측 | 허영인   | 동일인        | 2,943,910             | 61.8    | 2,943,910             | 61.8    | 2,343,910              | 49.2    |
|          | 이미향   | 배우자        | 76,481                | 1.6     | 76,481                | 1.6     | 76,481                 | 1.6     |
|          | 허진수   | 자          | 18,897                | 0.4     | 18,897                | 0.4     | 168,897                | 3.5     |
|          | 허희수   | 자          | 18,857                | 0.4     | 18,857                | 0.4     | 168,857                | 3.5     |
|          | 허영덕   | 형제         | 508,740               | 10.7    | 58,740                | 1.2     | 58,740                 | 1.2     |
|          | 허영우   | 형제         | 0                     | 0.0     | 0                     | 0.0     | 0                      | 0.0     |
|          | 허영한   | 형제         | 90,730                | 1.9     | 90,730                | 1.9     | 90,730                 | 1.9     |
|          | 허영희   | 형제         | 52,575                | 1.1     | 52,575                | 1.1     | 52,575                 | 1.1     |
|          | 허영선   | 형제         | 406,183               | 8.5     | 67,857                | 1.4     | 67,857                 | 1.4     |
|          | 허재성   | 손자         | 0                     | 0.0     | 0                     | 0.0     | 150,000                | 3.1     |
|          | 허세린   | 손녀         | 0                     | 0.0     | 0                     | 0.0     | 150,000                | 3.1     |
|          | 파리크라상 | 계열회사       | 466,760               | 9.8     | 466,760               | 9.8     | 466,760                | 9.8     |
|          | 소 계   |            | 4,583,133             | 96.2    | 3,794,807             | 79.7    | 3,794,807              | 79.7    |
|          | 기타    | 기타 주주      |                       | 180,902 | 3.8                   | 969,228 | 20.3                   | 969,228 |
| 합 계      |       |            | 4,764,035             | 100.0   | 4,764,035             | 100.0   | 4,764,035              | 100.0   |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

**(주)SPC삼립 (지원객체)**

- 그룹 내 유일한 상장사로, 빵류 제조업을 주된 사업으로 영위함
- 허영인, 허진수, 허희수 등 동일인 측이 79.6%, 소수 주주가 20.4% 지분을 보유함

**< 일반 현황 >**

(단위: 백만 원)

| 연도   | 자산총액    | 부채총액    | 자본총액    | 자본금    | 매출액       | 영업이익   | 당기순이익  |
|------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| 2018 | 594,161 | 301,810 | 292,351 | 43,145 | 1,016,327 | 41,718 | 28,385 |
| 2017 | 449,076 | 257,731 | 191,345 | 43,145 | 1,010,119 | 28,677 | 30,780 |
| 2016 | 420,245 | 209,761 | 210,484 | 43,145 | 1,053,614 | 29,084 | 22,118 |
| 2015 | 383,727 | 185,130 | 198,597 | 43,145 | 985,825   | 24,745 | 15,994 |
| 2014 | 409,081 | 220,274 | 188,807 | 43,145 | 1,028,618 | 21,716 | 16,795 |
| 2013 | 410,495 | 233,460 | 177,035 | 43,145 | 968,029   | 20,750 | 14,778 |
| 2012 | 389,000 | 223,260 | 165,740 | 43,145 | 802,653   | 11,968 | 10,633 |
| 2011 | 361,190 | 202,289 | 158,901 | 43,145 | 628,959   | 9,011  | 6,281  |
| 2010 | 230,229 | 71,642  | 158,587 | 43,145 | 269,266   | 6,361  | 4,743  |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

**< 주주 현황 >**

(단위: 주, %)

| 구 분      | 주주명   | 동일인과<br>관계 | 2010.1.1.~2013.3.21. |       | 2013.3.21.~2016.5.27. |       | 2016.5.27.~2016.5.30. |       |
|----------|-------|------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|          |       |            | 주식 수                 | 지분율   | 주식 수                  | 지분율   | 주식 수                  | 지분율   |
| 동일인<br>측 | 허영인   | 동일인        | 800,000              | 9.3   | 800,000               | 9.3   | 800,000               | 9.3   |
|          | 허진수   | 자          | 989,540              | 11.5  | 989,540               | 11.5  | 989,540               | 11.5  |
|          | 허희수   | 자          | 987,050              | 11.4  | 987,050               | 11.4  | 987,050               | 11.4  |
|          | 파리크라상 | 계열회사       | 3,508,240            | 40.7  | 3,508,240             | 40.7  | 3,508,240             | 40.7  |
|          | -     | 자기주식       | 257,349              | 3.0   | 257,349               | 3.0   | 257,349               | 3.0   |
|          | 윤석춘   | 임원         | 0                    | 0.0   | 1,500                 | 0.02  | 1,861                 | 0.02  |
|          | 소 계   |            | 6,542,179            | 75.8  | 6,543,679             | 75.8  | 6,544,040             | 75.8  |
| 기 타      | 기타 주주 |            | 2,086,830            | 24.2  | 2,085,330             | 24.2  | 2,084,969             | 24.2  |
| 합 계      |       |            | 8,629,009            | 100.0 | 8,629,009             | 100.0 | 8,629,009             | 100.0 |

| 구 분 | 주주명 | 동일인과<br>관계 | 2016.5.30.~2017.6.13. |     | 2017.6.13.~2017.7.5. |     | 2017.7.5.~2017.8.1. |     |
|-----|-----|------------|-----------------------|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|
|     |     |            | 주식 수                  | 지분율 | 주식 수                 | 지분율 | 주식 수                | 지분율 |
| 동일인 | 허영인 | 동일인        | 800,000               | 9.3 | 800,000              | 9.3 | 800,000             | 9.3 |

|     |       |      |           |       |           |       |           |       |
|-----|-------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 측   | 허진수   | 자    | 989,540   | 11.5  | 989,540   | 11.5  | 989,540   | 11.5  |
|     | 허희수   | 자    | 987,050   | 11.4  | 987,050   | 11.4  | 987,050   | 11.4  |
|     | 파리크라상 | 계열회사 | 3,508,240 | 40.7  | 3,508,240 | 40.7  | 3,508,240 | 40.7  |
|     | -     | 자기주식 | 257,349   | 3.0   | 317,180   | 3.7   | 376,078   | 4.4   |
|     | 윤석춘   | 임원   | 2,001     | 0.02  | 2,001     | 0.02  | 2,001     | 0.02  |
|     | 소 계   |      | 6,544,180 | 75.8  | 6,604,011 | 76.5  | 6,662,909 | 77.2  |
| 기 타 | 기타 주주 |      | 2,084,829 | 24.2  | 2,024,998 | 23.5  | 1,966,100 | 22.8  |
| 합 계 |       |      | 8,629,009 | 100.0 | 8,629,009 | 100.0 | 8,629,009 | 100.0 |

| 구 분      | 주주명   | 동일인과<br>관계 | 2017.8.1.~2017.8.22. |       | 2017.8.22.~2017.9.15. |       | 2017.9.15.~2017.10.1. |       |
|----------|-------|------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|          |       |            | 주식 수                 | 지분율   | 주식 수                  | 지분율   | 주식 수                  | 지분율   |
| 동일인<br>측 | 허영인   | 동일인        | 800,000              | 9.3   | 800,000               | 9.3   | 800,000               | 9.3   |
|          | 허진수   | 자          | 989,540              | 11.5  | 989,540               | 11.5  | 989,540               | 11.5  |
|          | 허희수   | 자          | 987,050              | 11.4  | 987,050               | 11.4  | 987,050               | 11.4  |
|          | 파리크라상 | 계열회사       | 3,508,240            | 40.7  | 3,508,240             | 40.7  | 3,508,240             | 40.7  |
|          | -     | 자기주식       | 427,266              | 5.0   | 475,069               | 5.5   | 523,785               | 6.1   |
|          | 윤석춘   | 임원         | 2,001                | 0.02  | 2,001                 | 0.02  | 2,001                 | 0.02  |
|          | 소 계   |            | 6,714,097            | 77.8  | 6,761,900             | 78.4  | 6,810,616             | 78.9  |
| 기 타      | 기타 주주 |            | 1,914,912            | 22.2  | 1,867,109             | 21.6  | 1,818,393             | 21.1  |
| 합 계      |       |            | 8,629,009            | 100.0 | 8,629,009             | 100.0 | 8,629,009             | 100.0 |

| 구 분      | 주주명   | 동일인과<br>관계 | 2017.10.1.~2017.11.2. |       | 2017.11.2.~2018.11.21. |       | 2018.11.21.~2018.12.31. |       |
|----------|-------|------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|-------|
|          |       |            | 주식 수                  | 지분율   | 주식 수                   | 지분율   | 주식 수                    | 지분율   |
| 동일인<br>측 | 허영인   | 동일인        | 800,000               | 9.3   | 800,000                | 9.3   | 800,000                 | 9.3   |
|          | 허진수   | 자          | 989,540               | 11.5  | 989,540                | 11.5  | 1,007,560               | 11.7  |
|          | 허희수   | 자          | 987,050               | 11.4  | 987,050                | 11.4  | 1,030,680               | 11.9  |
|          | 파리크라상 | 계열회사       | 3,508,240             | 40.7  | 3,508,240              | 40.7  | 3,508,240               | 40.7  |
|          | -     | 자기주식       | 523,785               | 6.1   | 523,786                | 6.1   | 523,786                 | 6.1   |
|          | 윤석춘   | 임원         | 0                     | 0.0   | 0                      | 0.0   | 0                       | 0.0   |
|          | 소 계   |            | 6,808,615             | 78.9  | 6,808,616              | 78.9  | 6,870,266               | 79.6  |
| 기 타      | 기타 주주 |            | 1,820,394             | 21.1  | 1,820,393              | 21.1  | 1,758,743               | 20.4  |
| 합 계      |       |            | 8,629,009             | 100.0 | 8,629,009              | 100.0 | 8,629,009               | 100.0 |

\* 출처: 전자공시시스템 공시자료 등

## 첨부2 관련 시장 현황

### 양산빵 시장

- 국내 양산빵\*시장은 삼립(74%)과 롯데제과(17%)가 과점하고 있으며, 제빵산업 내 열등재에 속하나 소비 양극화 추세에 따라 시장규모는 커지고 있음

\* 공장에서 대량으로 생산되어 완제품으로 포장되어 나오는 빵

#### < 제조사별 양산빵 매출액 >

(단위: 백만 원, %)

| 구 분        | 2011년           | 2012년            | 2013년            | 2014년            | 2015년            | 2016년            | 2017년            | 2018년            |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 삼 립        | 50,424<br>(72)  | 227,165<br>(73)  | 260,951<br>(71)  | 273,918<br>(71)  | 282,817<br>(72)  | 299,673<br>(71)  | 302,638<br>(71)  | 335,227<br>(74)  |
| 롯데         | 15,648<br>(22)  | 60,839<br>(20)   | 68,746<br>(19)   | 71,898<br>(19)   | 76,663<br>(19)   | 84,586<br>(20)   | 80,915<br>(19)   | 79,235<br>(17)   |
| 스토아<br>브랜드 | 1,667<br>(2)    | 6,173<br>(2)     | 6,814<br>(2)     | 6,499<br>(2)     | 6,446<br>(2)     | 5,057<br>(1)     | 4,379<br>(1)     | 6,394<br>(1)     |
| 기 타        | 2,712<br>(4)    | 16,602<br>(5)    | 33,341<br>(9)    | 31,403<br>(8)    | 28,305<br>(7)    | 35,745<br>(8)    | 38,432<br>(9)    | 34,787<br>(8)    |
| 합 계        | 70,451<br>(100) | 310,779<br>(100) | 369,852<br>(100) | 383,718<br>(100) | 394,231<br>(100) | 425,061<br>(100) | 426,364<br>(100) | 455,643<br>(100) |

\* 출처: 식품산업통계정보

### 제분 시장

- 제분은 밀을 밀가루로 만드는 것을 말하며, 밀가루는 단백질 함량에 따라 강력분(제빵용), 중력분(제면용), 박력분(제과용)으로 구분됨
  - 전체 밀가루 소비량의 19.0%가 빵류에 사용되고, 스낵류(11.4%), 라면(10.0%), 국수(9.8%), 비식품류 및 기타(49.8%) 순으로 사용됨
- 국내 제분업체는 총 9개사\*(‘18.12. 기준)로서, CJ제일제당, 대한제분, 사조동아원 3개 사업자의 시장점유율이 약 70% 수준에 이르며, 본 사건

관련 밀다원(現 삼립 세종센터)의 시장점유율은 9.7%임(2018년 기준)

\* 삼양식품이 자사 공급을 목적으로 '18년 설립한 삼양제분 포함

< 밀가루 시장점유율(원맥 가공량 기준) >

(단위: 톤)

| 구 분        | 2010년                   | 2011년                   | 2012년                   | 2013년                   | 2014년                     |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| CJ제일제당     | 563,488<br>25.6%        | 552,811<br>24.0%        | 538,784<br>22.9%        | 517,768<br>23.2%        | 559,317<br>24.3%          |
| 대한제분       | 563,233<br>25.6%        | 547,021<br>23.7%        | 574,629<br>24.5%        | 530,221<br>23.8%        | 539,549<br>23.5%          |
| 사조동아원      | 487,877<br>22.2%        | 528,887<br>22.9%        | 535,428<br>22.8%        | 492,425<br>22.1%        | 505,563<br>22.0%          |
| 대선제분       | 184,805<br>8.4%         | 164,101<br>7.1%         | 154,415<br>6.6%         | 131,014<br>5.9%         | 112,574<br>4.9%           |
| 삼양사        | 196,313<br>8.9%         | 204,989<br>8.9%         | 194,889<br>8.3%         | 199,383<br>8.9%         | 229,831<br>10.0%          |
| 삼화제분       | 84,031<br>3.8%          | 97,103<br>4.2%          | 94,634<br>4.0%          | 86,222<br>3.9%          | 92,387<br>4.0%            |
| 한타         | 92,162<br>4.2%          | 99,511<br>4.3%          | 99,529<br>4.2%          | 80,457<br>3.6%          | 73,554<br>3.2%            |
| <b>밀다원</b> | <b>30,043<br/>1.4%</b>  | <b>110,249<br/>4.8%</b> | <b>157,178<br/>6.7%</b> | <b>191,074<br/>8.6%</b> | <b>186,521<br/>8.1%</b>   |
| 합 계        | 2,201,952<br>100.0%     | 2,304,672<br>100.0%     | 2,349,486<br>100.0%     | 2,228,564<br>100.0%     | 2,299,296<br>100.0%       |
| 구 분        | 2015년                   | 2016년                   | 2017년                   | 2018년                   | 합 계                       |
| CJ제일제당     | 582,410<br>25.2%        | 582,005<br>24.8%        | 569,980<br>23.7%        | 584,228<br>24.4%        | 5,050,791<br>24.2%        |
| 대한제분       | 527,236<br>22.8%        | 510,710<br>21.7%        | 530,288<br>22.0%        | 543,326<br>22.7%        | 4,866,213<br>23.3%        |
| 사조동아원      | 493,685<br>21.3%        | 502,963<br>21.4%        | 523,464<br>21.8%        | 491,822<br>20.6%        | 4,562,114<br>21.9%        |
| 대선제분       | 107,920<br>4.7%         | 114,055<br>4.9%         | 120,709<br>5.0%         | 111,559<br>4.7%         | 1,201,152<br>5.8%         |
| 삼양사        | 235,627<br>10.2%        | 237,386<br>10.1%        | 235,674<br>9.8%         | 238,102<br>10.0%        | 1,972,194<br>9.5%         |
| 삼화제분       | 96,796<br>4.2%          | 103,905<br>4.4%         | 101,139<br>4.2%         | 86,411<br>3.6%          | 842,628<br>4.0%           |
| 한타         | 80,574<br>3.5%          | 87,963<br>3.7%          | 100,970<br>4.2%         | 103,647<br>4.3%         | 818,367<br>3.9%           |
| <b>밀다원</b> | <b>190,790<br/>8.2%</b> | <b>211,473<br/>9.0%</b> | <b>222,906<br/>9.3%</b> | <b>231,320<br/>9.7%</b> | <b>1,531,554<br/>7.3%</b> |
| 합 계        | 2,315,038<br>100.0%     | 2,350,460<br>100.0%     | 2,405,130<br>100.0%     | 2,390,415<br>100.0%     | 20,845,013<br>100.0%      |

\* 출처: 피심인 등 제출자료

## 액란 시장

- 액란\*은 내용물의 구성에 따라 전란액(노른자+흰자), 난황액(노른자), 난백액(흰자)으로 구분되며, 살균 여부에 따라 살균과 비살균으로 구분함

\* 껍질을 깨뜨려 내용물을 용기에 담아 냉장 유통하는 알가공품

- 액란은 알가공품 중 가장 일반적이고 수요가 많은 제품으로 제과, 제빵, 육가공, 수산연제품, 냉동식품 등에 사용됨
- 액란과 관련하여 국내 알가공품 업체로는 풍림푸드, 에그팜, 조인, 세양, 삼영후레쉬 등이 있으며, 국내 알가공품 업체 중 풍림푸드가 매출액과 생산량 면에서 에그팜과 유사함
- \* 알가공품에는 액란 외에도 알가열성형제품, 염지란 등이 포함되어 있는 점, 에그팜은 액란이 주력 제품인 점을 고려할 때, 알가공품 중 액란만을 본다면 에그팜이 국내 액란시장 1위 사업자에 해당함

### <국내 알가공품 생산 상위 5개 업체>

(2017년 기준, 단위: 백만 원)

| 순위 | 회사명        | 매출액           |
|----|------------|---------------|
| 1  | 풍림푸드       | 67,196        |
| 2  | <b>에그팜</b> | <b>52,023</b> |
| 3  | 농업회사법인 조인  | 36,281        |
| 4  | 농업회사법인 세양  | 16,423        |
| 5  | 삼영후레쉬      | 15,577        |

\* 출처: 2017 축산물 가공식품 생산실적(식품의약품안전처)